

СЛЕДОВАТЕЛЮ по расследованию уголовного дела №
42401460225000036

ПРОКУРОРУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РФ

от: Лаговского Дмитрия Владимировича
адрес регистрации: Московская область, Щелковский
городской округ, п. Литвиново, д. 13, кв. 54
место фактического проживания: Республика Сербия, г.
Белград
контактный e-mail: 1448884@gmail.com

ХОДАТАЙСТВО

**о проведении необходимых следственных действий в рамках международной
правовой помощи**

На основании норм российского уголовно-процессуального законодательства и международных договоров Российской Федерации о взаимной правовой помощи по уголовным делам **ХОДАТАЙСТВУЮ** о незамедлительном проведении необходимых следственных действий в рамках международной правовой помощи.

I. Фактические обстоятельства

8 апреля 2025 года я был задержан на территории Республики Сербия по запросу Генеральной прокуратуры Российской Федерации в рамках процедуры экстрадиции. С этого момента **прошло более 3 месяцев**, однако:

1. **Не назначен следователь** для проведения следственных действий в рамках международной правовой помощи;
2. **Не проводятся следственные действия** с моим участием, несмотря на то, что мое местонахождение достоверно известно компетентным органам;
3. **Не направлены официальные запросы** о правовой помощи в компетентные органы Республики Сербия;
4. **Не обеспечено мое право на защиту** и участие в следственных действиях.

II. Правовые основания

1. Обязательность использования международной правовой помощи

Согласно российскому уголовно-процессуальному законодательству и международным договорам Российской Федерации, при достоверно известном местонахождении лица за пределами России органы предварительного расследования **обязаны в первую очередь использовать меры международной правовой помощи**, а не розыскные меры.

2. Принцип разумного срока

Уголовно-процессуальное законодательство гарантирует право на рассмотрение уголовного дела в разумный срок. Бездействие следственных органов в течение 3 месяцев при известном местонахождении является грубым нарушением этого принципа.

3. Право на защиту

Российское законодательство и Конституция РФ гарантируют право на защиту и участие в следственных действиях. Проведение следствия без моего участия нарушает эти фундаментальные права.

III. Необходимые следственные действия

В рамках международной правовой помощи прошу провести следующие следственные действия:

1. Допрос в качестве обвиняемого

- С обязательным участием защитника
- С разъяснением всех процессуальных прав
- С предоставлением возможности дать показания по всем обстоятельствам дела

2. Проверка заявлений о нарушениях

- Рассмотрение заявлений о заведомо ложных показаниях
- Проверка фактов фальсификации доказательств
- Оценка законности процессуальных действий

IV. Обоснование необходимости незамедлительного проведения следственных действий

1. Моя очевидная непричастность к инкриминируемым деяниям

Анализ материалов дела свидетельствует о:

- Отсутствии подписанных мною документов
- Моем статусе независимого юриста (ИП), не состоявшего в трудовых отношениях с АО «ФЭЗ»
- Противоречивых и изменяющихся показаниях заявителя
- Отсутствии реальных доказательств моей причастности

2. Прекращение нарушения моих конституционных прав

Продолжение процедуры экстрадиции без проведения следственных действий нарушает:

- Право на защиту (статья 48 Конституции РФ)
- Право на справедливое судебное разбирательство
- Принцип презумпции невиновности
- Право на разумный срок рассмотрения дела

3. Недопустимость нагружения судебной системы Республики Сербия

Затягивание процедуры экстрадиции без проведения необходимых следственных действий:

- Необоснованно нагружает судебную систему Республики Сербия
- Создает дипломатическую напряженность между государствами
- Нарушает принципы международного сотрудничества
- Дискредитирует российскую правовую систему

V. Процедурные нарушения, требующие устранения

1. Нарушение процессуального законодательства

Следователь Саликов Ю.М. не использовал предусмотренные законом меры международной правовой помощи при достоверно известном местонахождении.

2. Нарушение права на защиту

Все процессуальные документы вынесены без моего участия и участия защитника.

3. Игнорирование постановления вышестоящего руководителя

Не учтено постановление начальника следственного управления полковника юстиции Торгашева Е.А. от 24.12.2024 о незаконности процессуальных действий.

VI. Правовые последствия бездействия

Продолжение бездействия следственных органов влечет:

1. **Нарушение международных обязательств Российской Федерации**
2. **Дискредитацию российской правовой системы на международном уровне**
3. **Основания для отказа в экстрадиции со стороны судов Республики Сербия**

4. **Возможность привлечения к ответственности** должностных лиц за превышение полномочий

5. **Основания для компенсации морального вреда и материальных потерь НА ЭТОМ ОСНОВАНИИ ХОДАТАЙСТВУЮ:**

1. О незамедлительном назначении следователя

Назначить компетентного следователя для проведения следственных действий в рамках международной правовой помощи.

2. О направлении запроса о правовой помощи

Направить официальный запрос о правовой помощи в компетентные органы Республики Сербия для проведения следственных действий с моим участием.

3. О проведении следственных действий

Провести в установленном законом порядке:

- Допрос в качестве обвиняемого с участием защитника
- Проверку заявлений о нарушениях

4. О прекращении незаконного преследования

В случае подтверждения моей непричастности к инкриминируемым деяниям:

- Прекратить уголовное преследование
- Отменить меры пресечения
- Исключить из международного розыска

5. О привлечении к ответственности

Дать правовую оценку действиям должностных лиц, допустивших нарушения процессуального законодательства.

6. О компенсации ущерба

Рассмотреть вопрос о компенсации морального вреда и материальных потерь, причиненных незаконным уголовным преследованием.

Данное ходатайство подается в соответствии с требованиями российского законодательства и международных договоров о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Прошу рассмотреть в установленный законом срок и уведомить о принятом решении.

«05» июля 2025 года



Лаговский Дмитрий Владимирович